

1532386-74.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Renata Sanchez Guidugli Gusmão

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... de porte de entorpecentes, não de tráfico.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial de fls. 32/34.

Apesar da pequena quantidade apreendida, isso não retira a tipicidade do fato pelo princípio da insignificância, já que é da própria índole do artigo 28 tratar de pequenas quantidades. Ainda, sendo o sujeito passivo a saúde pública, qualquer quantidade do princípio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Juizado Especial Criminal

Praça José Bonifácio, s/nº, Santos - SP - cep 11013-190

1532386-74.2020.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532386-74.2020.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor do Fato:

JULIANA SANTOS DE MOURA

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

Ao ser interrogada na fase judicial (fls. 136), a acusada confessou os fatos descritos na denúncia. Informou que na época era usuária de drogas. No dia dos fatos, foi abordada por policial para reconhecimento, porém não foi reconhecida pela vítima do furto, mas foram localizados entorpecentes no sutiã.

Os policiais encarregados da detenção foram ouvidos e confirmaram a versão da denúncia, destacando que durante patrulhamento surpreenderam a acusada portando uma pequena porção de maconha, que segundo a ré, destinaria ao seu próprio consumo. O policial Rafael, ao ser ouvido em Juízo, acrescentou que no local do fatos há muitas ocorrências de porte de entorpecentes, não de tráfico.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial de fls. 32/34.

Apesar da pequena quantidade apreendida, isso não retira a tipicidade do fato pelo princípio da insignificância, já que é da própria índole do artigo 28 tratar de pequenas quantidades. Ainda, sendo o sujeito passivo a saúde pública, qualquer quantidade do princípio ativo basta para a caracterização do delito. O STJ já firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. (HC 181.486 - SP (2010/0144629-2) - 5ª TURMA - STJ - RELATOR: JORGE MUSSI - 13/09/2011.

Aliás, apropriada a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“ [...] O delito de porte de drogas para consumo próprio adquiriu caráter de infração de ínfimo potencial ofensivo, tanto que as penas são brandas, comportando, inclusive, mera advertência. Por isso, o ideal é haver, pelo menos, a aplicação de sanção amena. Por menor que seja a quantidade de tóxico. Evita-se, com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se traficante ou viciado [...]”. Nesta ótica, admitir a aplicação do Princípio da Insignificância caracterizaria a descriminalização das condutas previstas neste tipo incriminador. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008).

É o bastante para a condenação.

Na aplicação da pena, considerando a circunstância do(a) réu(ré) estar preso(a) por outro processo (fls. 139), e portanto não ter condições de prestar serviços ou frequentar cursos de recuperação, a única pena que resta a ser considerada para o(a) acusado(a) é a de admoestação, a qual, embora mais branda, é a que atende ao conjunto de situações do caso concreto.

Julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o(a) réu(ré) JULIANA SANTOS DE MOURA a pena de ADMOESTAÇÃO, por incurso(a) no art. 28 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

Santos, 09 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Sanchez Guidugli Gusmão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

P U B L I C A Ç Ã O

Em 09/11/2022 torno pública em cartório a respeitável sentença acima. Eu ,
Assistente Judiciária, digitei e subscrevi.